



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/237/2016, 5/334/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב זלוצ'יסטי 19 תל אביב
הנתבעת שכנגד ע"י ב"כ עוה"ד ניר גלעד
מרחוב אברוצקי 22 כפר סבא

נ ג ד

הנתבעים: 1. אלכסנדר פלדמן
התובעים שכנגד 2. מרגלית פלדמן
3. עמית פלדמן
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף הדס
מרחוב האילנות 35 הרצליה

פסק דין

הצדדים חלוקים בדבר דרך חישוב חלק דירות הנתבעים בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית.

מבוא

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב זלוצ'יסטי 19 תל אביב הבנוי על חלקה 110 בגוש 6108. הנתבעים הינם בעלי הזכויות בשתי דירות בבית – תתי חלקות 11 ו- 12, הממוקמות בקומה רביעית וגג.
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 26.07.1974 ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
3. התובעת עתרה לחיוב הנתבעים בתשלום הפרש בגין חובות מיסי נציגות על פי חישוב אותו ערכה וכן במתן צווי עשה שעניינם חיוב הנתבעים בביצוע התשלום השוטף מידי חודש בחודשו ובנוגע לבלון גז שנטען כי הוצב על ידי הנתבעים בגג הבית.
4. הנתבעים טענו כי הם זכאים להשבת כספים ששולמו על ידם ביתר על פי חישוב החלק היחסי כפי שבוצע על ידם.
5. בדיון מיום 19.07.16 הגיעו הצדדים להסכמה בנוגע לצווי העשה והותירו להכרעתי את קביעת מנגנון חלוקת התשלום היחסי להוצאות החזקת הרכוש המשותף. על פי אותה הסכמה קביעת החיובים והזיכויים ההדדיים תבוצע על ידי הצדדים לאחר קביעתי בדבר חלוקת התשלום היחסי כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/237/2016, 5/334/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

טענות הצדדים

6. התובעת טוענת כי בהתאם להוראות התקנון המוסכם החל על הבית הרי שדרך חישוב חלוקת ההוצאות בבית צריכה להיות על פי התקנון המצוי, קרי, על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין. בנסיבות דנן ראוי ונכון להסתמך על רישומי העירייה לצורכי ארנונה לעניין שטחי הדירות לשם קביעת שיעור החלוקה על פי סעיף 58 הנ"ל, וזאת לאור בניה שביצעו הנתבעים בגג הבית לאורך השנים. יש לקבוע מנגנון חלוקה אשר מביא לידי ביטוי את שטח הדירות בפועל. העובדה כי הנתבעים חדלו מלתקן את צו הרישום איננה צריכה להביא לחיובם הפחות בתשלום מיסי הנציגות.

7. הנתבעים טוענים כי בבית קיים תקנון מוסכם אשר קובע את דרך קביעת שיעור החלקים ברכוש המשותף (שטח הדירות ללא שטחי ההצמדות) אשר הם מהווים גם את שיעור חלקה של כל דירה בתשלום הוצאות להחזקת הרכוש. שיעור החיוב המבוקש על ידי התובעת נוגד את הוראות החוק והתקנון ומהווה, למעשה, שינוי תקנון. הוראת סעיף 58 סיפא לחוק מכפיפה את שיעור התשלום להוראות תקנון שקבע, בנסיבות דנן, שיעור אחר. חישובי הארנונה אינם כוללים רק את שטח הדירה אלא גם שטחי מרפסות צמודות שאינן אמורות, בכל מקרה, להיכלל בשטח המחויב.

חישוב החלק היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף

8. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

9. צודקת התובעת כי בנסיבות דנן יש לחשב את שיעור ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם להוראת החוק הנ"ל, קרי, על פי יחס שטח הרצפות של הדירות בבית.

10. בהקשר זה אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי קיימת בתקנון הבית קביעה בדבר "שיעור השתתפות אחר" כהוראת הסיפא לסעיף 58(א) הנ"ל.

11. עיון בצו הרישום ובתקנון המוסכם (שכותרתו "הסכם בדבר תקנון לבית משותף") מלמד כי בעלי הדירות בבית לא קבעו דבר לעניין שיעור חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף - אין כל התייחסות בהקשר זה, לא במלל (בנוגע לתשלום ההוצאות או חלוקתן), לא בהפניה להוראות סעיף 58 לחוק ולא בכל התייחסות בנוגע לקביעות ברירת המחדל שבסעיף 58 הנ"ל. כל שנקבע בתקנון הוא כי "שטחי ההצמדות, לא יכללו בשטח הדירות, לצורך חלקם ברכוש המשותף" - הא ותו לא. התייחסות זו של בעלי הדירות הינה בנוגע להוראת סעיף 57(א) לחוק המקרקעין, אשר מקנה זכות בידי בעלי הדירות לקבוע את שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה בשונה מנוסחת החישוב (ברירת המחדל) הקבועה בחוק (לרבות זו שבסעיף 57(ג) לחוק).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/237/2016, 5/334/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

התייחסות דומה צריכה היתה להיות גם בנוגע לסעיף 58(א) לחוק או ביחס לשאלת הוצאות החזקת הרכוש המשותף, אך זו לא קיימת. בהתאם, לאור קביעת סעיף ג לתקנון המוסכם, הרי שבסוגיה האמורה יחולו הוראות התקנון המצוי.

12. יצוין כי גם בצו הרישום אין כל אזכור או התייחסות לסוגית חלוקת הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית בשונה מקביעת "ברירת המחדל" בחוק.

13. ויודגש, הבעלות בחלק היחסי ברכוש המשותף שונה בתכלית מחובת התשלום של בעל דירה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. בהתאם, אין הכרח כי תהיה זהות בקביעת שיעור החלקיות המיוחס לכל דירה, וממילא זהות שכזו לא קיימת על פי הדין – לכל אחד מהרכיבים האמורים הוראה חוקית נפרדת, שונה ונבדלת, במיוחד לאור ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 58 לחוק וכפי שמפורט בהרחבה בסעיפים 9 ו-10 לפסק הדין בע"א (ת"א) 1581/09 נציגות הבית מרחוב י.ל. גורדון 14 תל אביב נ' נירית ויסנביק דהן (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת ויסנביק").

14. בהעדר קביעה מפורשת בתקנון כי קיימת זהות בין קביעת שיעור החלקים ברכוש המשותף לבין שיעור ההשתתפות בהוצאות, לא ניתן לקבל את טענת הנתבעים כי התקנון המוסכם קובע דבר כלשהו בנוגע לחלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

15. עתה, אם כן, עלינו לבחון כיצד יש לקבוע את יחס שטח הרצפות של הדירות בבית.

16. אין מחלוקת כי דירות הנתבעים הורחבו על פי היתרי בניה. גם אין מחלוקת כי הרחבה זו לא באה לידי ביטוי בנסח הרישום בהעדר תיקון על ידי הנתבעים של צו רישום הבית המשותף לאחר הרחבת הדירות. לפיכך, אין מקום לקבל את טענת הנתבעים כי יש לחשב את יחס שטח הרצפות של הדירות בבית על פי גודלן הרשום של היחידות בנסח הרישום בלבד. אין כל הצדקה שלא להתחשב בשטח הרצפות של דירתם בפועל (ר' הנמקות בסעיף 12 לפרשת ויסנביק הנ"ל, אשר חלות גם כאן).

17. אולם, גם אין בידי לקבל את טענת התובעת כי יש להסתמך על מדידות הארנונה שהוצגו על ידה ככלי לחישוב החלק היחסי בתשלום.

18. בסיס חישוב החלק היחסי צריך להיות "עפ"י מכנה משותף המתעדכן לגבי כל בעלי הדירות במועדים שווים ולפי שיטת מדידה שווה" וכי "בעל דירה יחויב בתשלום ההוצאות לפי השטח המוחזק על ידו בפועל" (ר' סעיף 13 לפרשת ויסנביק הנ"ל).

דא עקא, רשימת הנכסים ומחזיקים שצורפה (נספח 13 לכתב התביעה) איננה עונה על הקריטריונים האמורים.

19. ראשית, לא ניתן מרשימה זו ללמוד על כי מדידות כל הדירות נעשו באותו המועד ולפי כללי מדידה שווים. על פני הדברים בחלק מהדירות מדובר במחזיקים רשומים "ישנים" ולא ברור מתי, ואם בכלל, בוצעה מדידה בפועל בדירתם. ויודגש, לאורך השנים שונו כללי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/237/2016, 5/334/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

המדידה, הן בהקשר המקצועי והן בהקשר המשפטי, בכל הנוגע לדרך חישוב חיובי הארנונה (חיוב הכפוף לקביעה חוקית המשתנה מעת לעת).

20. שנית, לא צורפו תשריטי המדידה מהם ניתן היה ללמוד, לא רק את המועדים וכללי המדידה כאמור, אלא גם את השטחים שנמדדו בפועל בכל דירה. לדבר חשיבות מהותית מאחר ושיטת חישוב שטח נכס לעניין חיובי הארנונה שונה מזו אשר נדרשת לצורך הוראות סעיף 58 לחוק.

על פני הדברים, בעוד שלצורכי ארנונה עשויים להיות מחושבים גם שטחי מרפסות, ודאי מרפסות מקורות, מחסנים, חניות, שטחים משותפים וגגות, הרי שהוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין מחריגה חלקים אלו במפורש מגדר החישוב הנדרש על פיה ומורה על מדידת יחסיות שטחי הרצפות של הדירות בלבד.

21. לאור האמור הרי שדרך החלוקה המוצדקת בנסיבות דנן איננה (כטענת התובעת) על פי מדידות הארנונה והיא גם איננה (כטענת הנתבעים) על פי החלק היחסי ברכוש המשותף. יש לחשב את החלקים על פי שטחי הדירות כמפורט בנסח הרשום (מדידה שבוצעה במועד אחיד ועל פי כללי מדידה זהים) לה יתווספו שטחי תוספות הבניה בדירות הנתבעים. בדרך זו יערך החישוב כך שישקף את כוונת המחוקק במלואה בהוראת סעיף 58 לחוק – על פי יחס שטח הרצפות של הדירות בבית בלבד.

22. ממסמכי רישום הבית המשותף עולה כי סך שטח הרצפות של דירות הנתבעים עוד על 82 מ"ר לתת חלקה 11 ו- 67 מ"ר לתת חלקה 12. סך שטח הרצפות של כלל הדירות בבית עומד על 778 מ"ר.

23. מתשריט הבית המשותף (המצוי בידיעתי השיפוטית מכוח סמכותי המנהלית) עולה כי חדרי יציאה לגג בשטח של כ- 4 מ"ר כבר נכללו בשטחי הדירות בתשריט ובצו הרישום (על פי התשריט מדובר בחדרים בגודל של 1.8 על 2.2). משכך, לאור קיומם של היתרי בניה אשר מאשרים הרחבת החדרים עד לגודל של 23 מ"ר הרי שיש להוסיף לשטח של כל אחת מדירות הנתבעים 19 מ"ר וסה"כ 38 מ"ר לסך הרצפות הכולל בבית.

24. בהתאם, חלקם היחסי של הנתבעים בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף הינו כלהלן:

תת חלקה 11 – 101/816 חלקים.

תת חלקה 12 – 86/816 חלקים.

בהתאמה יש לחשב את חלקם היחסיים של כל בעלי הדירות האחרים בבית.

סיכום

25. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי חלקם של דירות הנתבעים בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף הינו כאמור בסעיף 24 לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/237/2016, 5/334/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

26. למען הסדר הטוב אבהיר כי במידה ויחליטו בעלי הדירות במסגרת האסיפה הכללית, על פי סמכותה בדין (וכפי שהוכרה במפורש בפרשת ויסנביק הנ"ל), על עריכת מדידה חדשה של שטחי הרצפות של הדירות בלבד, ובלבד שמדידה זו תהיה על פי כללי מדידה אחידים ובמועדים זהים לכל הדירות, הרי שהחלק היחסי אשר ייגזר ממדידה זו הוא זה אשר יחייב את בעלי הדירות בבית.

27. זאת ועוד. ככל שמי מבעלי הדירות האחרים בבית הרחוב גם הוא את דירתו (מעבר לשטח המפורט במסמכי רישום הבית המשותף) הרי שגם שטח זה (על פי היתר בניה) יש לכלול בתחשיב כאמור לעיל - יש להוסיף את השטח לסך כל שטח הרצפות בבית וכן לשטח הרצפה בדירה הקונקרטית.

28. לאור תוצאות ההליך (קבלה חלקית של טענות שני הצדדים) והתנהלות הצדדים במסגרתו, לרבות, הגעתם להסכמה דיונית לסיום מהיר, יעיל וענייני של ההליך, אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ד תמוז תשע"ו, 20 יולי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין